PERLASCA ASSICURAZIONI S.p.A.
Piazza degli Affari 9 - 20123 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 07529130150 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni – PEC sinistri.cyber@pec.perlascassicurazioni.it

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza rischi informatici – n. CY-2031-004178 – Edizione 04/2030

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente contratto i termini che seguono hanno il significato qui indicato.

Assicurato: il Contraente e le società da esso controllate indicate nella scheda di polizza.

Dati: le informazioni conservate, elaborate o trasmesse in forma elettronica nei sistemi informatici dell'Assicurato, comprese quelle riferite a persone fisiche.

Evento Informatico: l'accesso non autorizzato ai sistemi informatici dell'Assicurato, la sottrazione, l'alterazione o la distruzione di Dati, l'immissione di codice malevolo e l'indisponibilità dei sistemi conseguente a tali fatti.

Scoperta: il momento in cui il responsabile dei sistemi informativi dell'Assicurato, o chi ne fa le veci, viene per la prima volta a conoscenza di fatti che ragionevolmente indicano il verificarsi di un Evento Informatico.

Interruzione di Attività: la cessazione totale o parziale dell'operatività dell'Assicurato conseguente all'indisponibilità dei sistemi informatici, dal momento in cui l'indisponibilità ha inizio al momento del ripristino dell'operatività.

Periodo di Attesa: il numero di ore, indicato nella scheda di polizza, che deve decorrere dall'inizio dell'Interruzione di Attività perché la garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo 3 operi. Le ore comprese nel Periodo di Attesa restano a carico dell'Assicurato.

Estorsione Informatica: la minaccia, rivolta all'Assicurato, di divulgare, alterare o mantenere indisponibili Dati, accompagnata dalla richiesta di una somma di denaro.

Richiesta di Risarcimento: la richiesta scritta di risarcimento rivolta da un terzo all'Assicurato, ovvero l'atto introduttivo di un procedimento promosso da un terzo nei suoi confronti, fondati su un Evento Informatico.

Fornitori Autorizzati: i soggetti elencati nell'Allegato 2 alla scheda di polizza, ai quali l'Assicurato si rivolge per le prestazioni ivi indicate.

Periodo di Assicurazione: il periodo compreso fra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella scheda di polizza.

Data di Retroattività: la data indicata nella scheda di polizza, anteriormente alla quale i fatti generatori di una Richiesta di Risarcimento non sono coperti.

Articolo 2 – Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore presta le garanzie di cui alle Sezioni A, B e C che seguono, entro i massimali, i sublimiti e con le franchigie indicati nella scheda di polizza, per gli Eventi Informatici e per le Richieste di Risarcimento indicati in ciascuna Sezione.

Articolo 3 – Sezione A - Danni ai beni dell'Assicurato

L'Assicuratore indennizza, in conseguenza di un Evento Informatico verificatosi durante il Periodo di Assicurazione: a) i costi di ripristino, ricostituzione e decontaminazione dei Dati e dei sistemi; b) i costi di analisi forense sostenuti per accertare la natura, l'estensione e la causa dell'Evento; c) la perdita di margine di contribuzione conseguente all'Interruzione di Attività, per il periodo che eccede il Periodo di Attesa e per un massimo di trenta giorni consecutivi, commisurata al margine di contribuzione orario risultante dalle scritture contabili dei dodici mesi precedenti l'Evento; d) i costi di gestione e di negoziazione di un'Estorsione Informatica, entro il sublimite indicato nella scheda di polizza. Non sono in nessun caso indennizzabili le somme corrisposte a titolo di riscatto.

Articolo 4 – Sezione B - Responsabilità civile verso terzi

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di un Evento Informatico, a condizione che la Richiesta di Risarcimento sia presentata all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e che l'Evento Informatico si sia verificato successivamente alla Data di Retroattività.

Articolo 5 – Sezione C - Spese di gestione dell'Evento

L'Assicuratore rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato per: a) la notifica della violazione all'autorità di controllo e la comunicazione agli interessati; b) l'attivazione di un servizio di assistenza telefonica per gli interessati; c) le attività di comunicazione esterna dirette a contenere il pregiudizio reputazionale. I costi sono rimborsati alle condizioni dell'articolo 9.

Articolo 6 – Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura: a) i fatti dolosi dell'Assicurato e dei suoi legali rappresentanti; b) i danni conseguenti a guerra, atti di terrorismo di Stato e provvedimenti dell'autorità; c) le sanzioni amministrative pecuniarie, comunque denominate, irrogate all'Assicurato o a terzi, e ogni somma dovuta a titolo di rivalsa per le medesime; d) i costi di aggiornamento, miglioramento o sostituzione dei sistemi al di là del ripristino della funzionalità preesistente; e) le somme corrisposte a titolo di riscatto; f) le perdite conseguenti a interruzioni di servizi di fornitori di connettività o di energia non causate da un Evento Informatico.

Articolo 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Evento Informatico

L'Assicurato deve dare avviso scritto dell'Evento Informatico all'Assicuratore entro settantadue ore dalla Scoperta, indicando la data e l'ora della Scoperta, la descrizione dei fatti noti, i sistemi e le categorie di Dati coinvolti, le misure adottate e il nominativo del referente. L'avviso è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella scheda di polizza.

Articolo 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento

L'Assicurato deve dare avviso scritto all'Assicuratore di ogni Richiesta di Risarcimento entro trenta giorni dalla data in cui la riceve, trasmettendo copia integrale degli atti ricevuti.

Articolo 9 – Fornitori Autorizzati

Per le prestazioni di analisi forense, di ripristino dei sistemi, di assistenza legale, di gestione delle estorsioni e di comunicazione esterna l'Assicurato si avvale dei Fornitori Autorizzati elencati nell'Allegato 2 alla scheda di polizza. L'Assicurato può avvalersi di un diverso professionista previo consenso scritto dell'Assicuratore. I costi sostenuti in difformità dal presente articolo non sono indennizzabili.

Articolo 10 – Spese di resistenza

Le spese sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento sono a carico dell'Assicuratore nel limite del quarto della somma assicurata di Sezione B. Alle spese si applica l'articolo 9.

Articolo 11 – Obblighi di collaborazione

L'Assicurato consegna all'Assicuratore, entro quindici giorni da ciascuna richiesta, la documentazione e le registrazioni di sistema in suo possesso, e consente ai periti incaricati l'accesso ai sistemi e alle scritture. L'Assicurato non riconosce la propria responsabilità e non definisce la Richiesta di Risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

Articolo 12 – Franchigia e criteri di applicazione

La franchigia indicata nella scheda di polizza si applica per ciascun Evento Informatico, cumulativamente sulle tre Sezioni. I sublimiti sono compresi nei massimali di Sezione e non si aggiungono a essi.

Articolo 13 – Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.